

3° JUZGADO DE PAZ LETRADO

EXPEDIENTE : 01639-2014-0-0701-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : CARPIO CHAVEZ YENCY KARIN
ESPECIALISTA : MUÑOZ IBERICO, JAVIER
DEMANDADO : MOREANO HUMAREDA, ADHEMAR MOISES
DEMANDANTE : ESPINOZA CARDENAS, KEYLA ESTEFANY

AUDIENCIA ÚNICA

En Callao, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil quince, siendo las once y treinta horas, fueron presentes en la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de Paz Letrado, que despacha la Juez doctora Yency Karin Carpio Chávez, con la intervención del Especialista Legal que autoriza, en su condición de **PARTE DEMANDANTE: KEYLA ESTEFANY ESPINOZA CARDENAS**, identificada con el Documento Nacional de Identidad número 70322808, asesorada por el abogado LUIS ENRIQUE GUTIERREZ CHUMPITAZ, identificado con carnet del Colegio de Abogados de Lima con matrícula número 15700 y de la parte demandada ADHEMAR MOISES MOREANO HUMAREDA, identificado con el Documento Nacional de Identidad número 44913522, procediéndose al desarrollo de la audiencia de la siguiente forma:

JURAMENTO DE LEY. El señor juez procedió a tomar juramento de ley a los asistentes quien prometieron contestar con verdad a todo cuanto le fuera preguntado.

SANEAMIENTO DEL PROCESO: RESOLUCION NUMERO 03: VISTOS.- Los antecedentes; y **CONSIDERANDO; PRIMERO:** La demanda reúne los requisitos y está acompañada de los anexos establecidos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil, respectivamente. **SEGUNDO:** Se ha efectuado un emplazamiento válido al demandado, el mismo que no ha contestado la demanda motivo por el cual fue declarado rebelde, conforme se aprecia de autos. **TERCERO:** Existen los presupuestos procesales de capacidad procesal de las partes, competencia del Juzgado y con las condiciones de la acción de legitimidad e interés para obrar, por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 455, inciso 1, del Código Procesal Civil; **DECLARO:** **SANEADO** el proceso, en consecuencia, la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. **REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.**-----

CONCILIACION: El Juzgado conforme al artículo 171 del Código de los Niños y Adolescentes promovió el diálogo entre las partes, a efectos de arribar a una conciliación, no habiendo

arribando a ningún acuerdo, por lo que se da por fracasada la conciliación, disponiéndose la continuación del proceso, conforme a su estado.-----

CONCILIACION: El Juzgado conforme al artículo 171 del Código de los Niños y Adolescentes promovió el diálogo entre las partes, a efectos de arribar a una conciliación, acordando las partes lo siguiente: -----

PRIMERO: El demandado reconoce su obligación alimentaria para con sus menores hijo JUSTIN ADEMIR MOREANO ESPINOZA; -----

SEGUNDO: Ambas partes se ponen de acuerdo que el monto de la pensión alimenticia a favor del menor indicado será ascendente a la suma de quinientos nuevos soles (S/. 500.00) mensuales.-----

TERCERO: Que dicho monto será pagado de forma adelantada los días diez de cada mes, a partir del diez de mayo del dos mil quince. Monto que será depositado en la cuenta de ahorros que se aperturara por intermedio del juzgado para el depósito de las pensiones en el Banco de la Nación, conviniendo ambas partes que mientras dura el trámite de apertura de la cuenta, este pago se hará de forma directa a la demandante quien otorgara el recibo correspondiente -----

CUARTO: Que la demandante reconoce que no existen devengados pendientes de cobro

RESOLUCION NUMERO SEIS

VISTOS.- Los antecedentes del proceso; **Y CONSIDERANDO: UNICO:** Que las partes en este proceso han llegado a un saludable acuerdo conciliatorio al que la ley le otorga efectos de sentencia; por lo que es menester pasar a aprobarlo, de conformidad con los artículos 323, 325, 327, y 328 del Código Procesal Civil, en consecuencia **SE RESUELVE: APROBAR** en forma total el acuerdo conciliatorio al que han arribado ambas partes; declarándose por concluido el proceso. **REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.**-----

Con lo que concluyó esta audiencia, firmando luego que lo hizo la señorita juez, en señal de conformidad.

